DOI:10.19631/j.cnki.css.2012.02.016

重庆农村土地交易所的运行机制及其优化*

The Operating Mechanism of Chongqing Rural Land Exchange and Its Optimization

陈　悦　刘楝子　严伟涛

内容提要　重庆农村土地交易所是我国首家农村土地交易市场，其成立对于推进重庆统筹城乡综合配套改革试验区建设、探索建立城乡统一的土地交易市场具有极为重要的意义。对重庆农村土地交易所基本管理体系、运行框架、交易品种以及历次地票交易情况等的调查分析表明，应充分发挥农村土地交易所市场平台作用，进一步丰富交易品种和服务内容，按照地票的商品特性和市场供求关系建立合理的价格形成机制，构建合理的地票收益分配机制，进一步完善交易所内部管理机制。

关键词　农村土地　农村土地交易所　运行机制

作者单位　重庆社会科学院区域经济与三峡库区研究所　重庆　400020

Chen Yue　Liu Lianzi　Yan Weitao

Abstract: Chongqing rural land exchange is the first rural land market in China. It is significant to promote to construct the urban and rural areas comprehensive experimental area in Chongqing, explore the establishment of a unified urban and rural land market. The paper investigates Chongqing rural land exchange basic management system, operating framework, trading varieties, as well as the successive trade situation in land ticket. The result shows that we should give full play to rural land exchange market platform, enrich the trading varieties and service content, build a reasonable price mechanism according to the goods characteristics of the land ticket and the relation of market supply demand, form a reasonable ticket income distribution mechanism, improve the internal management exchange mechanism.

Key words: rural land, rural land exchange, operating mechanism

自2007年6月被批准设立全国统筹城乡综合配套改革试验区以来，重庆市在统筹城乡土地利用方面进行了积极探索。2008年8月，国土资源部与重庆市政府签订《推进统筹城乡综合配套改革工作备忘录》，将重庆列为国土规划试点、纳入城镇建设用地增加与农村建设用地减少挂钩试点，支持重庆市探索集体建设用地流转，探索建立城乡统一的土地交易市场。2008年12月1日，《重庆农村土地交易所管理暂行办法》获得批准。同年12月4日，重庆农村土地交易所挂牌，标志着中国首家农村土地交易市场成立。这里就重庆农村土地交易所运行机制及相关态势进行阐述，并提出优化运行机制的对策建议。

一、重庆农村土地交易所运行机制及相关态势

重庆农村土地交易所由重庆市政府出资成立，是重庆市国土房管局直属的

* 该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题，作者原标题为《重庆农村土地交易所运行机制研究》。

中国知网　https://www.cnki.net

副局级事业单位，系非营利性事业法人机构，但实行现代企业管理模式。其职能是建立农村土地交易信息库，发布交易信息，提供交易场所，办理交易事务，为农业耕地、林地、农村集体建设用地、农村四荒地等使用权流转、交易提供服务。

（一）交易所管理体系

交易所设总裁1名，执行总裁1名，副主任1名，设交易部、政策研究部、办公室（财务部）。交易所内部管理制度主要遵循两个暂行制度：《重庆农村土地交易所管理暂行办法》与《重庆农村土地交易所交易流程（暂行）》。前者规定了农村土地交易所的交易范围、交易方式、资格条件、权益保障等各个环节；后者则设定了专门的交易流程规则，保障交易的规范运行。

与交易所自身管理相应的，还有管理与监督机构的设立：重庆市政府专门成立了农村土地交易所监督管理委员会。除了接受董事会领导，农村土地交易所还在这个监管会的领导下工作，并接受土地、农业、林业等政府主管部门的业务指导。

（二）交易品种

一是实物交易。即农村集体土地使用权或承包经营权交易。包括耕地、林地等农用地使用或承包经营权交易，农村集体经营性建设用地使用权交易，荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村未利用地使用权或承包经营权交易，农村土地使用权或承包经营权折资入股后的股权或收益分配权交易。

二是指标交易。即地票交易，为重庆市首创。地票是在农民自愿的前提下，将闲置、废弃的农村建设用地复垦并经土地管理部门严格审核，通过重庆农村土地交易所公开交易，形成的可用于重庆规划范围内的建设用地指标。

（三）地票制度框架

目前地票是重庆农村土地交易所的主要交易品种，其制度框架较全面地反映了重庆农村土地交易市场的运行机制与管理体制。

1.地票制度设计原则

地票制度设计应遵循六大原则。严格在政策法规框架内开展改革试验，注重与现行土地利用制度的充分对接；二是坚持实行最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，确保先补后占，通过复垦保障耕地数量不减、质量不降；三是始终把维护“三农”利益放在首位，切实保障农民和农村集体的土地财产权；四是坚持以清晰的土地权属作为工作开展的重要前提，将确权、复垦、再确权有机结合；五是坚持市场化原则，在市场中发现价格，协调供需关系，促进城乡建设用地市场有序对接；六是坚持与相关改革配套联动，综合考虑地票制度与其他制度改革及财税、金融、户籍改革等的关联性，系统设计，统筹推进。

2.地票交易运行程序

地票交易按以下程序运行：一是复垦。以规划和复垦整理规程为指导，在农民自愿、农村集体经济组织同意的前提下，对土地利用总体规划确定的扩展边界以外的农村建设用地实施复垦。二是验收。由土地管理部门会同农业部门，对复垦产生的耕地进行验收，从质量和数量两个方面把关，在留足农村发展空间的基础上确认腾出的建设用地指标数量，形成地票。三是交易。地票在土交所公开交易，具有独立民事能力的自然人、法人或其他组织均可参与竞买。四是使用。地票购得者选定符合城乡规划、土地利用总体规划的待开发土地，凭地票申请办理转用或征（占）用手续并完成补偿安置后，国土部门按规定组织供地。暂未使用的地票，亦可按规定进行质押融资。

3.地票制度主要内容

经过两年多的实践，重庆市不断完善地票制度运行机制和配套政策，先后发布了《重庆农村土地交易所管理暂行办法》、《重庆农村土地交易所交易流程》、《重庆市农村建设用地复垦项目管理规定》、《关于规范地票价款使用促进农村集体建设用地复垦的指导意见》及《关于完善地票价款分配的补充意见》等规范性文件。这些政策文件核心内容为耕地保护、“三农”利益保护、地票运行监管三项制度。

为切实保护“三农”利益，有关文件规定：凡农村集体经济组织申请耕地复垦，须经2/3以上成员或者2/3以上成员代表同意，防止农村集体经济利益受到损害；凡农户申请宅基地复垦，必须有其他稳定居所，而且有稳定工作或稳定生活来源，避免宅基地复垦整理交易后出现农民生活困难问题。同时还规定：不同形式的农村土地使用权交易，其收益按不同比例在农民和农村集体经济组织之间分配。

地票交易必须在规划指导、农民自愿的情况下，通过集中建设农民新居和公共配套设施，将农民富余宅基地和村集体富余建设用地复垦形成地票，通过市场公开、公平拍卖，在全市范围内进行流转。重庆市每年地票交易量按城市新增建设用地计划指标的10%安排，以避免投资过热产生泡沫，确保经济社会健康发展。地票在交易后必须两年内落地，到期地票

中国知网 https://www.cnki.net

不得继续使用,由交易所原价购回。地票交易的底价包含了城市新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、测绘费、农民新居建设费及搬迁补偿费、交易相关税费等。地票交易收益扣除土地复垦相关费用和交易相关税费后的净收益,按照农民家庭宅基地和村集体使用的建设用地两种情况进行不同的分配。宅基地形成的地票净收益的85%分配给农民家庭,15%由村集体统筹使用;集体使用的建设用地形成的地票净收益全部由集体统筹使用。村集体的地票交易收益主要用于本村公共设施建设和为本村居民建立社会保险、发展公益性事业。此外,宅基地复垦后形成的耕地由原宅基地农户承包经营,其他集体建设用地复垦后形成的耕地一部分补充给因集中修建农民新居而被占耕地的农户,一部分作为村集体流转集中土地,出租给专业合作社、种养大户或农业企业,这部分收益也用于发展村公益性事业。

(四)地票交易情况

从2008年12月4日第1次交易,到2011年4月,重庆农村土地交易所共举办地票交易会22场,累计交易地票3733.33公顷,交易价格逐步提高,成交金额86.64亿元,成交均价由开始的120万元/公顷增加到目前的232.05万元/公顷。已有52宗893.33公顷地票获征(转)用批复,其中7宗114.53公顷已完成招拍挂,正组织开发建设。已办理地票质押10宗100公顷,质押贷款1.43亿元。累计交易64.53公顷耕地承包经营权、200公顷林地承包经营权。同时,免费为农民、市民和其他单位发布农村土地流转信息,已发布实物供给信息838.6公顷、需求信息约666.67公顷。地票购买者的数量逐步增加,购买者主要是土地储备机构、园区建设单位以及房地产开发企业,地票购买者中土地储备机构占47%、园区建设单位占24%、民营企业占21%、国有企业占8%、个人占1%。目前地票主要来源于江津、永川、城口、黔江、万盛、綦江、铜梁、云阳等区县,随着交易价格上升,区县提供地票的积极性也在提高。

二、完善重庆农村土地交易所运行机制的对策建议

重庆农村土地交易所要进一步发挥其在统筹城乡中的作用,就必须协调好市、区(县)、镇三级政府以及相关部门在农村土地流转中的权责利关系,逐步扩大土地交易所交易品种和交易类型,完善自身的运行机制,强化重庆农村土地交易所在农村土地流转中的服务功能。

(一)充分发挥土地交易所市场平台作用,进一步丰富交易品种和服务内容

一是在地票交易的基础上逐步补充农村建设用地实物交易品种,并严格规定农村建设用地交易必须在土地交易所内进行并登记。这样既可以让边远地区农村建设用地和农民宅基地的价值通过地票交易得以提升,又可以让近郊农村建设用地和农民宅基地在市场交易平台中以实物交易的方式能够得到较好的价值体现,为农民离乡进城退出农村宅基地提供价值实现的市场渠道,同时更好地从总量控制上统筹使用好城乡建设用地。

二是按照《重庆农村土地交易所管理暂行办法》的要求鼓励大宗耕地、林地、农村四荒地、水库鱼塘等的流转在交易所进行。同时增加农村各类土地流转交易信息发布业务,为农村土地与城市资本对接搭建服务平台。

三是增设农村"三权"抵押价值评估、风险评估、法律咨询及援助等中介机构,为农村"三权"抵押和"三权"流通提供全方位的咨询服务。

四是以土地交易所为平台,将地票小面额化、标准化、证券化,并逐步探索地票网上交易业务,为农民个人进行地票交易搭建平台。

(二)按照地票的商品特性和市场供求关系建立合理的价格形成机制

一是严格按照产生地票的成本确定地票交易基准价,并按每年的物价指数进行调整,形成相对稳定的交易基准价。产生地票的成本构成应包括:农户房屋拆迁补偿费用、测绘费、土地整理费、城市新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费(耕地开垦费与宅基地测绘费、土地整理费只收一项)、提供地票农户的社保基金、村集体发展基金、税费等。目前,重庆市主城6区的新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费标准为每公顷约109.95万元;农户房屋拆迁补偿按农户在农村新建房屋平均建安成本+搬迁补贴计算,大约为平均每户7万元;社保基金和村集体发展基金分别按每公顷宅基地45万元计提;税费按经营税减半增收,每公顷宅基地平均约为7.5万元。合计产生地票的成本即地票基准价应为17.8万元左右。

二是将每张地票小面额化、标准化,减少人为因素造成的目标购买对象定向化,以及干扰市场供求关系的情况发生,严格按照市场供求关系形成地票竞买价格。针对目前挂牌交易地票有时6.67公顷、有时20公顷、40公顷、66.6公顷不等,造成竞买方数量差异

中国知网 https://www.cnki.net

巨大，竞买对象定向化，从而造成成交价格差异较大的情况，建议将地票面额进行小面额化、标准化设计，每张地票面额应以 0.067 公顷为标准设计，在基准价的基础上进行拍卖，对买卖双方形成公平的交易机会，按照市场供求关系形成交易价格。

（三）构建合理的地票收益分配机制

一是切实保障对提供地票农户的收益分配。根据上一年度地票平均价格，按照相关文件规定，确保提供地票的农户获得 9.6 万元的平均收益，并随着每年地票平均价格的增长幅度进行相应调整。

二是在地票收益中切分一块建立耕地保护基金和社保基金。为保证农村宅基地和建设用地复垦质量和后续耕作质量，建议在地票收益中提取一定比例用于建立耕地保护基金。另外，为保障提供地票农户的后续发展。建议市政府在每一宗地票交易后，要按照不低于分片区综合地价 10%的标准，确定为被流转农民的社会保障费，建立社保基金，划入提供地票的区、县社会保障专用账户，专款用于自愿放弃宅基地和农用地农民的社会保障。社会保障费到达专用账户后，区县社会保障行政主管部门要及时出具被流转土地农民社会保障措施的认定文件，如作为养老保险金实行专户管理，成为暂时不可兑现的货币形式，待达到退休年龄时才可按月支取。社会保障费计入地票成本。当所提取的社会保障费达不到参保人缴费需求时，差额部分由当地政府予以解决，以弥补被征地农民社会保障所需要资金的不足。

三是建议政府设立鼓励农村宅基地的有序流转的奖励基金。鼓励全家进城落户的农民自愿放弃其农村宅基地及其所建房屋的所有权，由其所在集体经济组织收回，并给予原所有权人一定数量的货币补贴或奖励；鼓励农民以农村宅基地及其所建房屋所有权来置换城镇社区廉租房和商品房价格补贴；鼓励长期在外务工经商的农户将其农村宅基地及其所建房屋使用权以分期或一次性付款方式出租给本集体经济组织或本集体经济组织内部其他农户。建议政府以地票收益的 5%~10%设立自愿放弃宅基地的专项奖励基金，严格把好农户放弃宅基地的关口，绝不能让农民因放弃宅基地而流离失所、生产生活水平降低。

四是村集体收益明确合理流向。建议以地票收益的 10%~20%作为村集体经济发展资金。土地是农民集体所有，要把好村集体土地收益的合理流向，提高集体土地收益的利用效率。重点用于农田水利设施、乡村道路、管网等基本建设，新的农业技术和新品种的推广运用，完善农业的社会化服务保障体系，购置农业生产中的大型设备，等等，为农业发展提供资金支持和物质保障。

五是设立地票收益分配监管机构。成立区县、乡镇地票收益分配监督管理领导小组，由税务、财政、农业、国土、纪检等部门负责人组成，负责对辖区内农村地票收益分配管理工作的领导、督导和检查。严格执行地票收益分配实施管理办法，坚持民主监督，充分保障集体经济组织和农户的根本利益。下设领导小组办公室于国土部门，负责监管领导小组的日常工作。建议办公室组织人员对农村建设用地进行全面清查，进行调查摸底，掌握其分布、存量、结构和利用状况，按照资源种类、数量及使用等情况建立台账，掌握自愿放弃宅基地的农户情况，新农村建设集中居住区与分散农户居住情况，跟踪了解提供地票的建设用地的情况。对提供地票的土地进行登记造册，一户一册，一地一册，从地票的产生到交易后所得的全过程，进行逐一登记备案，并由当事人签字盖章确认。每一宗地票的收益分配情况由领导小组定期进行公示。

（四）进一步完善交易所内部管理机制

按照土地交易所事业性编制、公司化运营并同时兼有政府相关部门某些职能延伸的功能，建议重庆农村土地交易所参照第三部门的内部管理机制并结合交易所自身情况，对自身内部管理机制进行完善。

（一）完善组织结构

按照重庆市政府的设计，农村土地交易所不仅为地票交易提供服务，还可为“农业用地、林地、农村集体建设用地的使用权”的流转提供服务。因此，交易所应当是一个综合性的农村土地使用权流转服务机构，而其现有的部门设置仅能暂时满足单一的地票交易服务平台功能，因此，从其长远发展来看，必须充分按照交易所的业务范围完善其组织结构，建议设置制度规范、职能明晰的各个功能部门如下：交易部，主要包括价格评估、交易运作、合同管理、法律咨询等，建议交易所培养自己的专业拍卖人才，建立拍卖部，可以直属交易部。政策研究部，鉴于国家对重庆农村土地交易所的运行情况十分重视，以及交易所的特殊性和首创性，探索农村土地制度改革，而且目前重庆户籍制度改革由市国土局牵头，交易所负责执行，需要对交易所运行过程中的各种问题进行及时研究，制定相应的措施及政策以供决策参考。办公室，主要承担接待、秘书、会务、联络等日常事务。财务部，主要承担交易所财务管理工作，坚决贯彻执行相应的会计制

中国知网 https://www.cnki.net

度，强化财务信息公开，促进各项资金的有效使用。人事部，主要承担交易所人事管理、人才培训、人员引进等方面工作。

（二）强化董事会制度

从长远来看，交易所应当发展为一个综合性的农村土地使用权流转服务机构，服务三农发展，具有非营利性和一定的公益性特征，更多地属于第三部门性质，为了保证交易所的有效运转和健康发展，必须脱离完全的行政管理，按照现代企业管理模式，建议在充分协调国土、农业、林业、国资委等四家部门利益的基础上，由四家以股东身份共同组成对交易所的控股，合理组建董事会，建立与完善董事会制度，确立合理的法人治理结构，对交易所进行经营管理。

明确董事会的最高决策地位，是保障决策的民主性与科学性的重要条件，是交易所高效率运作的保障。董事会不仅要制定政策，而且要协同管理人员实施政策；董事会对重大事务决策负责，督促执行官制定发展战略蓝图，深入了解主要的利益相关人士，咨询专家的意见，并确定判断交易所业绩的评估标准。

董事会构成人员的合理性也将直接影响决策的科学性与民主性。建议采用多元化的董事会结构形式，合理调整董事会的构成比例。在人员来源方面，董事会成员应该由来自交易所内、外部的人员构成，如员工代表、政府股东代表、资深专家、退休官员、企业代表等。

（三）建立和健全内部监督机制

一是要建立有效的内部监督机构，主要由董事会、监事会组成。在监督对象方面，董事会对首席执行官进行监督，监事会对董事会、首席执行官以及管理人员进行监督。在监督内容方面，董事会主要是对战略目标、长期发展计划、政策执行情况、绩效评估等进行监管。监事会是第三部门中专司监督职能的部门。监事会主要是依据章程规定程序检查组织财务和会计资料，监督董事会、首席执行官及管理人员遵守国家法律法规、组织章程的情况。

二是完善监督规章。为了加强内部监督，应该建立与完善组织章程、办事程序、交易流程、信息披露制度、绩效评估制度、会计制度与审计制度等规章制度。

另外，为强化对交易所内部管理行为的监督，有必要扩大监督主体的范围，广泛吸收组织内部员工参与管理、实施监督。还可以通过发挥使命与信念的软监督作用，促使领导及员工内心深处形成一种自律。

（四）减少行政干预

重庆农村土地交易所由重庆市政府出资成立，系非营利性事业法人机构，在这一点上，类似国有企业，交易所的国有资产属于国家，通过产权清晰明确政府与交易所职能分开，使其真正成为具有自主经营、自我发展、自我约束和自负盈亏的法人实体。对此，业务主管和监管部门要尽量减少行政干预，改变交易所的人事行政化倾向，赋予董事会在战略规划、组织目标、经营管理和重要人员任免等重大事务上的真正决策权。政府对交易所应该是宏观层面的监督管理，而非微观层面的具体干预。

（五）建立公正、公平的人事制度和激励机制

交易所目前还处于起步和探索阶段，各方面人才都相当缺乏，应当按照公平、公正的原则，采用公开招聘考试选拔、民主推荐、竞争上岗等方式招募人才，并进行合理的优化配置，在交易所内部形成爱岗敬业、恪尽职守的良好氛围。制订系统的人才培训和培养计划，促进员工整体素质的提高。做到权责清晰、奖罚分明，管理中必须针对各个部门、各个环节的工作制订相应的奖罚措施，以激励员工努力工作。激励措施可包括奖金、公开表扬、晋升职务、职称等。

参考文献

[1]蒋晓玲：《构建农村集体建设用地使用权流转制度的可行性分析》，《农村经济》2007 年第 4 期，第 35~38 页
[2]吴义茂：《建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转——以重庆“地票”交易为例》，《中国土地科学》2010 年第 9 期
[3]周中举：《农村土地使用权实物交易和地票交易制度评析——以农村宅基地使用权为中心》，《经济体制改革》2011 年第 1 期
[4]沈萍：《地票交易制度的创新、困境及出路》，载《经济法论坛》，群众出版社，2010 年
[5]谭新龙：《地票交易中各利益主体博弈的经济学分析》，《改革与战略》2010 年第 3 期
[6]沈冰 郭培媛 李婧：《完善地票交易制度的个案研究》，《经济纵横》2010 年第 8 期
[7]张鹏 刘春鑫：《基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索——重庆模式分析》，《经济体制改革》2010 年第 5 期
[8]董祚继 谢海霞 徐小黎：《先完善试点 再有序推进——重庆市开展地票交易试点工作的情况及思考》，《中国土地》2010 年第 9 期

中国知网 https://www.cnki.net